# 建水临安云南翰豪假日酒店有限公司“8·22”一般物体打击事故调查报告

建水县人民政府事故调查组

2026 年 10 月 21 日

# 目 录


**事故基本情况**.....1

**一、事故发生单位和相关单位基本情况**.....3

（一）事故发生单位情况.....3

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....3

（四）事故现场情况.....4

（五）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

（六） 其他情况.....7

**二、事故应急处置及评估情况**.....10

（一）事故信息报送及响应情况.....10

（二）事故现场应急处置情况.....11

（三）医疗救治和善后情况.....11

（四）事故应急处置评估.....12

**三、事故原因分析**.....13

（一）直接原因分析.....13

（二） 间接原因分析.....13

（三）其他可能因素排除.....14

**四、有关责任单位存在的主要问题**.....14

（一）事故单位存在的主要问题.....14

（二）有关监管部门存在的主要问题.....15

**五、对有关责任人员和责任单位的处理建议**.....15

（一）建议移送司法机关处理的人员.....15

（二）对有关公职人员的处理建议.....18

（三）对事故责任单位的行政处罚建议.....18

（四）其他处理建议.....19

**六、事故主要教训**.....19

（一）生产经营单位主体责任悬空是事故发生的根本内因.....20

（二）违法建设工程源头管控缺失，建筑安全风险辨识能力不足.....20

（三）属地监管与部门协同联动存在短板，违法建设闭环处置不到位.....20

（四）行业主管部门对酒店经营延伸风险监管存在漏洞.....20

（五）安全普法教育薄弱，企业负责人法治和安全意识淡薄.....21

**七、事故整改和防范措施**.....21

（一）压实涉事企业整改主体责任，彻底消除存量安全隐患.....21

（二）强化属地人民政府属地管理职责，统筹推进综合治理工作.....21

（三）县级各部门各司其职，全面开展隐患排查补齐监管漏洞.....22

（四）组织开展同类场所专项排查整治，全面排查化解同类安全风险.....23

（五）深化以案促改警示教育，健全部门联动监管长效机制.....23

2026年8月22日07时29分许，建水县临安镇翰豪假日酒店用于提供早餐服务的自建附属用房，发生一起物体打击的生产安全事故，造成2人死亡，6人受伤，直接经济损失258.65579[1]万元人民币。

事故发生后，各级党委政府高度重视，省委常委、省委宣传部长曾艳做出批示：“红河州要全力救治伤员，稳妥有序开展善后；省文旅厅对全省涉旅安全风险隐患排查整治进一步落细落实，压紧压实安全责任，善始善终抓实暑期文旅安全各项工作安排，举一反三杜绝涉旅安全问题发生；省委网信办、省政府新闻办启动“四方联动”机制，加强舆情监测处置。”省政府党组成员、副省长徐浩做出批示：“红河州、省文旅厅要认真落实好曾艳部长批示要求，加强力量组织，全力以赴抢救伤员，妥善做好遇难者家属安抚、善后处理等工作；迅速查清事故原因，聚焦文旅领域重点部位、重点环节，常态化开展隐患排查整治，举一反三抓实安全工作，坚决避免再次发生类似事故。”州委书记谢健，州委副书记、州长罗萍，州委副书记、州

[1][] 依据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB-6721-2025）第3.2直接经济损失：因事故造成人身伤亡后所支出的费用、财产损失价值、事故应急救援费用、清理事故现场以及影响区域的费用和事务性费用的经济价值。直接经济损失为：罗某梅医药费、残疾赔偿金、精神抚慰费、生活费、护理费、误工费、伙食补助费、营养费、交通费、辅助器械费共计46.97万元；潘某医药费、护工费、营养费、交通费、辅助器械费等费用共计28.85万元；秦某荣死亡赔偿金、丧葬费、交通费等共计75万元；覃某兰死亡赔偿金、丧葬费、交通费等共计76万元；张某娟、苏某英后续医疗费用10万元；潘某、张某娟、苏某英、罗某梅、李某嫦、梁某医院产生的住院费、其他费用、门诊费共计12.13119万元。云南翰豪假日酒店有限公司对在事故中支付的其他赔偿费、陪护费、家属餐饮住宿费等事务性费用共计9.7046万元

委宣传部部长应亥宗（时任），州委常委、常务副州长李国民（时任）相继作出批示，州政府副州长周永瑜率州委宣传部、州应急管理局、州文化和旅游局、州卫生健康委等部门到建水指导开展处置工作。建水县委主要领导第一时间作出安排部署，县长、常务副县长到现场指挥县公安局、县应急管理局、县住房城乡建设局等部门开展应急处置和情况核查等工作，同时成立由县委书记、县长任组长的“建水‘8·22’事故处置领导小组”，并依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，成立由常务副县长任组长，县应急管理局、县公安局、临安镇人民政府、县总工会、县纪委监委有关人员为组员的“建水县临安镇建水翰豪假日酒店‘8·22’事故调查组”（以下简称“事故调查组”），并邀请县检察院派人参与，依法开展事故调查工作。于8月23日聘请专家到现场进行技术调查分析。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、人员询问等，查明了事故发生原因、发生经过、人员伤亡和财产损失等情况，认定了事故性质以及事故相关单位和人员的责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，针对事故暴露出的问题，提出了整改和防范措施的建议。

经调查认定，建水临安云南省翰豪假日酒店有限公司“8·22”一般物体打击事故，是一起因违规建设的自建房，二层顶板挑檐上部的小青瓦装饰构件整体失稳倾覆坠落，同时酒店安全生产主体责任悬空，未及时排查隐患，所导致的生产安全责任事故。

## 一、事故发生单位和相关单位基本情况

### （一）事故发生单位情况

云南省翰豪假日酒店有限公司，持有建水县市场监督管理局核发的营业执照，统一社会信用代码：532524MA7DK88G44；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：李某余；注册资本：壹佰万元整；成立日期2021年12月17日；住所：建水县临安镇惠历路旁新客运站对面；经营范围：许可项目：住宿服务；餐饮服务；旅游服务；烟草制品零售；酒类经营；一般项目：酒店管理；餐饮管理；广告设计、代理等。持有建水县消防救援大队核发的建消安检字[2021]第0058号公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查意见书；持有建水县公安局核发的云公治许字[2022]第532524010316号云南特种行业许可证，特许经营范围：住宿服务。

### （二）事故发生单位安全管理情况

云南省翰豪假日酒店有限公司自成立以来，经营酒店为建水翰豪假日酒店，制定了灭火和应急疏散预案和消防安全规章制度，签订消防隐患自查承诺书和责任书，并按要

求开展消防安全重大隐患自检自查，酒店消防器材，监控设备等安全设施设备完好。

**（三）事故发生经过**

2026年8月22日07时20分许，文山XXX旅行社有限责任公司游客陆续到建水翰豪假日酒店后方的自建房用早餐，07时29分许，该自建房二层顶板挑檐上部的小青瓦装饰结构件整体失稳倾覆坠落，砸中自建房外用餐的覃某兰，秦某荣等人，导致覃某兰[2]，秦某荣[3]2人当场死亡，罗某梅[4]、潘某[5]、张某娟[6]、苏某英[7]、梁某[8]、李某嫦[9]6人不同程度受伤，随后周某莲立即拨打120急救电话，并拨打110报警电话报警。

**（四）事故现场情况**

建水翰豪假日酒店位于建水县临安镇惠历路新客运站对面，涉事房屋位于酒店主建筑正北方向，距离约为30米，中间空地设置为酒店停车场。该房屋为两层钢框架结构房

---

[2][] 覃某兰，女，壮族，19**年**月**日生，身份证号码：4502**********0624，家住：广西壮族自治区柳州市XX陆XX巷XX号XX室；

[3][] 秦某荣，女，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：4503**********0525，家住：广西壮族自治区桂林市铁西X李XX号XX栋XX单元XX室；

[4][] 罗某梅，女，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：4401**********4509，家住：广东省广州市番禺区石碁镇岐山中路XX号XX座XX房；

[5][] 潘某，女，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：4503**********0026，家住：广西壮族自治区桂林市XX路XX号XX栋XX单元XX室；

[6][] 张某娟，女，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：4502**********0622，家住：广西壮族自治区柳州市XX路XX巷XX栋XX单元XX室；

[7][] 苏某英，女，汉族，19**年**月**日生，身份证号码：4502**********0023，家住：广西壮族自治区柳州市XX新村XX区XX号；

[8][] 梁某，女，57岁，港澳居民来往内地通行证：H0454****，港澳人员。

[9][] 李某嫦，女，19**年**月**日生，身份证号码：8100**********0301，家住：广东省东莞市常平镇陈屋贝㘵贝街XX号；

屋，长 12.7 米，宽 6.1 米，占地面积约 80 平米。外立面采用灰色仿石材料，开设多扇大尺寸塑钢玻璃窗，二层外墙面挂设 2 台分体式空调室外机。房屋前方院内地面遗留有大量破碎混凝土块、砖块、碎石；以及若干红色塑料凳子、木桌等杂物。建筑一层入户门敞开，庭院内未设置围挡隔离。现场勘验附图如下：




图 1 为现场方位图

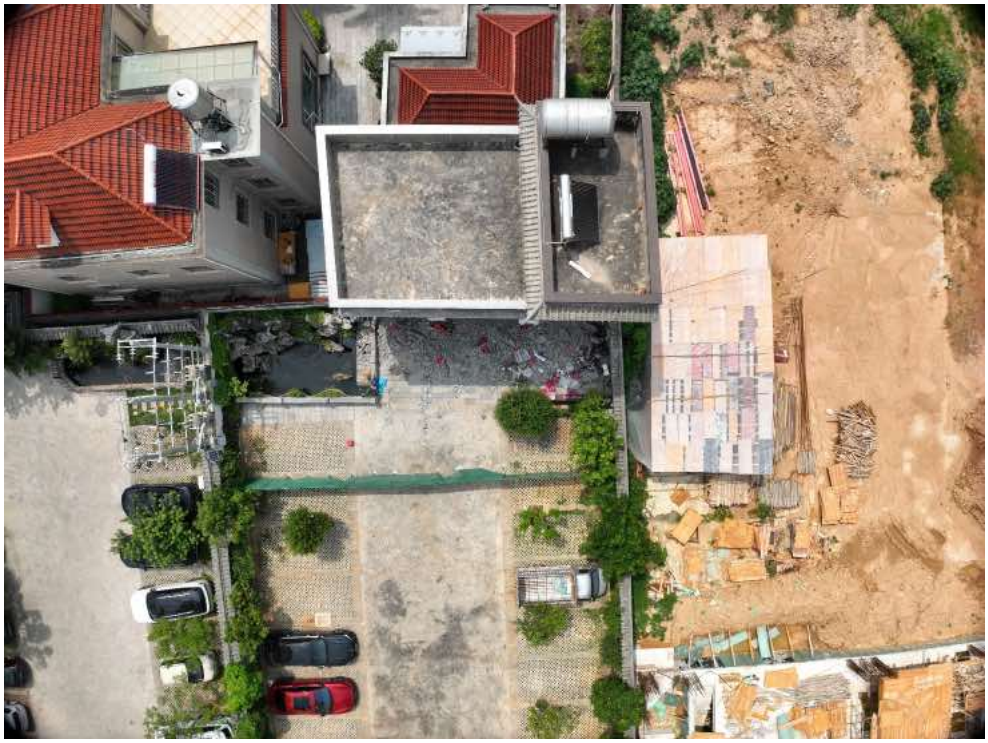


图 2 为涉事房屋俯视图




图 3 为现场遗留大量破损混凝土块、砖块



图 4 为房屋二层边缘的破损情况



图 5 为房屋二层边缘的破损细节图

**（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

事故造成覃某兰，秦某荣2人当场死亡，罗某梅、潘某、张某娟、苏某英、梁某、李某嫦6人不同程度受伤，直接经济损失258.65579万元。

**（六）其他情况**

1.**事发酒店建设情况：**2019年1月23日，李某余、李某冉、赵某旭持不动产权证、规划设计方案等材料，向建水县住房和城乡建设局提交新建房屋申请。建水县住房和城乡建设局规划科工作人员现场踏勘并审查材料后，于2019年2月26日向申请人李某余、李某冉、赵某旭核发了《建设用地规划许可证》（证号：地字第建水县20*****19号）及《建设工程规划许可证》（证号：建字第建水县20*****23号）。建设项目名称：新建商业用房。2019年3月5日，李某余、李某冉、赵某旭向建水县住房和城乡建设局规划科提交了建设工程规划放样复验申请，局科室工作人员组织了县综合行政执法局、第三方测绘单位对该项目进行联合复验。经现场核验，该项目施工放线与放线平面示意图、规划许可备案图纸方案一致，同意开工建设。2019年6月，因机构改革，建水县住房和城乡建设局城乡规划职能划入建水县自然资源局。

2.**涉事房屋情况：（1）建设情况：**该建筑物为两层钢框架建筑物，于2021年5月左右开工建设。在未向县自然资源局申请规划许可，无相关审批申请、无设计、无施工方

案的情况下，云南翰豪假日酒店有限公司法定代表人李某余聘请三支不同的施工队伍分别对钢结构搭建、墙体、装饰工程进行建设，并在其负责监督下于2021年9月建成。期间受到县综合行政执法局行政处罚，但未按处罚决定停止建设，也未向相关部门提交申请。该涉事用房与酒店开业同步投入使用。该建筑面积211.07平方米，建筑总高度9米。挑檐上部小青瓦坠落位置为建筑正立面出入口上方高度7.8米处，长度13.34米，挑檐外挑长度0.4米，小青瓦装饰结构件斜长0.9米，水平投影长度0.75米，砖瓦出檐长度0.32米。（2）**行政处罚情况：**2021年5月20日，县综合行政执法局（原县城市管理综合行政执法局）执法人员依法在建水县城市规划区范围内进行巡查，在巡查至惠历路时，发现惠历路旁李某余户有房屋建设。经实地勘查:该户未经规划行政主管部门批准，擅自在原房屋背后空地上建盖钢混结构二层房屋，建筑总面积211.07平方米。2021年6月1日县综合行政执法局（原县城市管理综合行政执法局）执法人员在惠历路对李某余户送达了《责令停止违法行为通知书》--建城管【2021】C****1号；2021年10月8日对李某余户违法建设房屋的违法行为进行立案调查；2021年10月16日，对李某余送达了《行政处罚决定书》，当事人于2021年10月19日完成罚款缴纳。2021年12月17日，对李某余户违法建设房屋案进行结案。案件办理期间，县综合行政执法局，未将情况反馈至县自然资源

局。（3）**经营行为认定情况：**涉事房屋建于酒店商业用地范围内，不在酒店原规划许可建设内容之内。建设阶段建设人主观意向为自用，未办理规划、建设相关审批手续，属于违法自建房屋。自2025年7月起，酒店在该违法自建房屋尚未取得《食品经营许可证》[10]的情况下，将其用于接待旅游团队提供早餐，作为酒店配套场所使用，事故发生于该经营活动期间。综上所述，该建筑虽不属于酒店规划审批确定的法定附属用房，但属于酒店实际使用的自建附属场所。

3.**旅行团相关情况：**2026年1月4日，文山XXX旅行社有限责任公司XX县分公司与太平洋保险的云南省旅行社购买责任保险保险单（保险单号:AKUM**********A5QE），险期自2026年2月7日00:00起至2026年12月31日24:00止。2026年6月1日，文山XXX旅行社有限责任公司XX县分公司与广西XX旅游有限责任公司签订了《境内旅游组团社与地接社合同》(合同编号:FQ-2026-03)，并于2026年8月20日从文山州普者黑接58名游客乘坐大巴自普者黑、蒙自游玩后于8月21日17时14分许入建，游玩建水古城后于21日20时10分许入住建水翰豪假日酒店，原定行程22日早餐后在建水双龙桥游览随后出发前往玉溪市抚仙湖。经县文化市场综合

[10][] 建水县市场监督管理局已于2026年8月22日下达责令改正通知书（云市监红建责改【2026】01086号；）并于当日案调查处理。

行政执法大队与丘北县文化市场综合行政执法大队对接核查，截至目前，文山XXX旅行社有限责任公司XX县分公司无违规处罚情况。事发后，除4人医院就医，2人医院陪护外，其余50名游客中43名继续行程澄江—弥勒，7名与旅行社终止协议获赔偿后返程从弥勒回桂林。

## 二、事故应急处置及评估情况

### （一）事故信息报送及响应情况

2026年8月22日08时20分许，县公安局向县政府总值班室电话报告，县委、县政府主要领导立即向州委、州政府主要领导电话报告；08时50分许，县政府总值班室向州政府、省政府总值班室电话报告；08时57分许县公安局向县应急管理局值班电话报告；09时00分许县应急管理局电话初报红河州应急管理局，09时04分许电话初报云南省应急管理厅；09时40分许县政府通过传真、邮箱向州政府、省政府总值班室报送信息，同时县应急管理局经全国突发事件应急指挥综合业务系统书面初报人员伤亡概况；11时35分许经进一步核实后人员伤亡情况，县应急管理局通过全国突发事件应急指挥综合业务系统书面续报死亡人员具体情况；13时55分许县应急管理局经全国突发事件应急指挥综合业务系统书面终报死亡人员和受伤人员具体情况，同步通过生产安全事故直报系统上报。

### （二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场人员及酒店工作人员及时开展伤员救

治工作，清理现场被压人员身上石块，对受伤人员进行消毒、伤口包扎等急救工作。县人民医院接到指令后，急救人员于07时42分许到达现场，对伤者开展医疗救治工作，于07时57分许离开现场将6名伤者送往县人民医院进行救治。县公安局民警于07时43分许到达现场，开展前期现场证据材料收集，同时对事发现场采取管控措施，并将相关人员通知到城北派出所开展询问。县应急管理局于09时02分许到达现场开展前期调查处置工作，并按时间要求及时上报上级应急管理部门。县委县政府及各相关部门及时前往现场开展核查和处置工作。10时25分许殡仪馆车辆离开现场后，事故现场应急处置结束。

**（三）医疗救治和善后情况**

事故发生后，县人民医院急救人员现场确认2名人员死亡后，及时将6名受伤人员送往县人民医院治疗，同时州卫生健康委立即激活医疗应急救援体系、启动卫生应急预案，紧急调集创伤外科、重症医学、神经外科、心理等7名州级专家到院参与救治，形成州县协同救治体系，竭尽全力做好患者的救治工作。建水县人民医院立刻开通绿色救援通道，组织30余名医护人员迅速对伤员进行紧急救治。根据患者病情制订“一人一策”救治方案，细化救治措施，完善辅助检查，加强营养支持，防治并发症等治疗。县委、县政府多次召集县文化和旅游局、县司法局、建水金融监管支局，分析研判保险合同履行赔付限度等事宜。

截至目前，事故产生的事务性费用共计9.7046万元、医疗相关费用12.13119万元已由酒店支付，死者覃某兰家属获酒店赔偿76万元，死者秦某荣家属获酒店赔偿75万元；伤者罗某梅获酒店赔偿46.97万元并于9月10日前往广州市南方医科大学珠江医院进行进一步治疗，梁某、李某嫦已于当日出院；张某娟、苏某英获酒店支付医疗费、护工费预付款10万元并于9月10日返回原籍；潘某获酒店赔偿28.25万元并于10月17日返回原籍。

**（四）事故应急处置评估**

事故发生后，红河州政府副州长周永瑜率州委宣传部、州应急管理局、州文化和旅游局、州卫生健康委等部门到建水指导处置工作，建水县委县政府成立了建水县临安镇翰豪假日酒店“8·22”事故调查领导小组和事故调查组，统筹县级各部门积极稳妥开展事故应急救援处置工作和医疗善后工作。围绕“快处置、稳善后”的目标，县级各部门及时开展应急处置、事故救援、事故调查、原因认定等工作。事故响应及时、应急处置迅速有效，现场管控、伤员救治等处置措施落实到位，有效遏制事态扩大。妥善管控舆论，整体应急处置流程规范、响应高效，截至目前未发生上访、舆论炒作等情况，应急处置取得预期成效。

## 三、事故原因分析

### （一）直接原因分析

潘某泉[11]未按《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.17.3条[12]；《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）第2.2.4条[13]标准搭建涉事房屋挑檐上部小青瓦装饰构件，导致屋面板挑檐上部的小青瓦装饰构件和主体结构无有效可靠连接及可靠的防坠安全措施，施工做法简易，加之装饰构件长期缺乏日常巡查维护，在自重荷载、雨水侵蚀、温度变化等综合不利因素影响下最终导致小青瓦装饰构件整体失稳倾覆坠落，是导致此次事故的直接原因。

**（二）间接原因分析**

云南翰豪假日酒店有限公司，在涉事房屋未按程序办理相关手续、未取得房屋安全鉴定的情况下投入到酒店的经营活动中，同时未及时开展隐患排查；李某余[14]在无规划，无审批，无设计的情况下违规建房，疏于现场施工监管，同时收到县综合行政执法局行政处罚决定不予履行，导致隐患未能及时制止；李某冉[15]作为酒店负责人，未组

---

11[] 潘某泉，男，汉族，19**年**月**日生，小学文化程度，群众，身份证号码：5325**********1213；联系电话：182*****255；家住：建水县临安镇XX村XX号；系事发自建房挑檐上部小青瓦装饰构件主要施工人员。

12[]《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.17.3条：外墙装修材料或构件与主体结构的连接必须安全牢固；

13[]《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）第2.2.4条：室内外装修不应影响建筑物结构的安全性，且应选择安全环保型装修材料。装修材料、装饰面层、构件、门窗等材料及构造应安全可靠，在设计工作年限内应满足功能性和性能要求，使用期间应定期维护，防止坠落。

14[]李某余，男，汉族，19**年**月**日生，小学文化程度，群众，身份证号码：5325**********0614；联系电话：138******939；家住：建水县临安镇北山小区XX区XX号；系云南省翰豪假日酒店有限公司法定代表人，李某冉父亲。

15[]李某冉，男，汉族，19**年**月**日生，初中文化程度，中共党员，身份证号码：5325**********0638；联系电话：138*****824；家住：建水县临安镇北山小区XX区XX号；系建水翰豪假日酒店主要负责人，李某余儿子。

织开展现场隐患的排查，导致涉事房屋隐患长期存在，同时自2025年7月开始私自将酒店背后的房屋（违规建筑）用于对三十人以上的旅游团提供早餐，开展与酒店生产经营有关的活动。是导致本次事故的间接原因。

**（三）其他可能因素排除**

事故发生当日，天气为晴，无降雨，强风等情况，无外力影响，同时排除人为故意、突发灾害因素等影响。

**四、有关责任单位存在的主要问题**

**（一）事故单位存在的主要问题**

**云南翰豪假日酒店有限公司，**作为酒店经营主体，在涉事房屋未按程序办理相关手续、未取得房屋安全鉴定的情况下，将其投入到酒店的经营活动中，同时未及时开展隐患排查。涉事房屋无规划许可，屋面板挑檐上部小青瓦装饰结构件施工做法不符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.17.3条；《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）第2.2.4条要求的隐患长期存在，对事故发生负有主体责任。

**（二）有关监管部门存在的主要问题**

**建水县综合行政执法局**（原县城市管理综合行政执法局），于2021年6月1日，执法人员发现李某余户违规建房后，对其下发责令停止违法行为通知书，并对酒店进行立案处罚，期间对酒店未履行停止建设的违法行为未开展有效监管，立案处罚时，未向县自然资源局通报该情况，

在未认定其违规建房是否能消除对规划影响、未向县自然资源局核实李某余户是否能取得规划手续的情况下，以《中华人民共和国城乡规划法》[16]第六十四条内关于“尚可采取改正措施消除对规划实施的影响”的条款进行罚款。行政处罚后，未持续跟进李某余户是否能取得规划许可，以罚款履行完毕为依据进行结案，未采取有效措施消除隐患形成闭环管理。

## 五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

### （一）建议移送司法机关处理的人员

1.**李某余**，男，汉族，19**年**月**日生，小学文化程度，群众，身份证号码：5325**********0614；联系电话：138*****939；家住：建水县临安镇XX小区XX区XX号；系云南省翰豪假日酒店有限公司法定代表人，李某冉父亲。作为涉事房屋施工阶段主要负责人和云南翰豪假日酒店有限公司法定代表人，涉事房屋建设未到有关部门申请办理相关手续，现场施工无设计，未组织开展隐患排查，导致涉事房屋现场隐患长期存在，对事故发生负有领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[17]之规定，依据最高人民法院、最高人民检察院《关

[16][]《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条：未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款；无法采取改正措施消除影响的，限期拆除，不能拆除的，没收实物或者违法收入，可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。

[17][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单

于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号）在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役[18]。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款[19]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定[20]，建议移交司法机关调查处理。

2.**李某冉**，男，汉族，19**年**月**日生，初中文化程度，中共党员，身份证号码：5325**********0638；联系电话：138*****824；家住：建水县临安镇XX小区XX区XX号；系建水翰豪假日酒店主要负责人，李某余儿子。作为建水翰豪假日酒店经营的主要负责人，未配合李某余做

---

位安全生产工作负有下列职责:（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

18[]最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号），在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役：（一）造成死亡一人以上，或者重伤三人以上的；（二）造成直接经济损失一百万元以上的；（三）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。

19[]《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款：【重大责任事故罪】在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别恶劣的，处三年以上七年以下有期徒刑。

20[]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处二万元以上五万元以下的罚款；逾期未改正的，处五万元以上十万元以下的罚款，责令生产经营单位停产停业整顿；生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

好酒店经营管理，未开展隐患排查，导致事故隐患长期存在，同时将酒店背后的房屋于2025年7月份开始私自将涉事房屋用于开展与酒店生产经营有关的活动。对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项，第五项[21]之规定，依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号），在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条之规定，建议移交司法机关调查处理。

3.**潘某泉，**男，汉族，19**年**月**日生，小学文化程度，群众，身份证号码：5325**********1213；联系电话：182*****255；家住：建水县临安镇XX村XX号；系事发自建房挑檐上部小青瓦装饰构件主要施工人员。作为涉事酒店涉事房屋建设过程中小青瓦装饰的实际施工责任人员，依据施工经验以三砖一瓦的结构搭建小青瓦装饰，

[21][]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项，第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

其工艺不符合《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第6.17.3条；《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）第2.2.4条的要求，涉事房屋小青瓦装饰构件内部支承为石棉瓦架空结构，施工做法简易，其上端和下部支撑点与主体结构未见任何可靠连接，且装饰构件整体重心靠前导致高空坠物风险隐患长期存在，施工工艺存在的问题是导致此次事故发生的主要原因。依据最高人民法院印发《关于进一步加强危害生产安全刑事案件审判工作的意见》的通知第七条[22]之规定，认定为违反有关安全管理的规定。依据依据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》（法释〔2015〕22号），在生产、作业中违反有关安全管理的规定因而发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为“造成严重后果”或者“发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果”，对相关责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。其行为涉嫌违反《中华人民共和国刑法》第一百三十四条第一款之规定，建议移交司法机关调查处理。

**（二）对有关公职人员的处理建议**

相关公职人员建议按照干管权限移交相关部门处理。

**（三）对事故责任单位的行政处罚建议**

[22] [] 最高人民法院印发《关于进一步加强危害生产安全刑事案件审判工作的意见》的通知：7、认定相关人员是否违反有关安全管理规定，应当根据相关法律、行政法规，参照地方性法规、规章及国家标准、行业标准，必要时可参考公认的惯例和生产经营单位制定的安全生产规章制度、操作规程。

**云南翰豪假日酒店有限公司**，在涉事房屋未按程序办理相关手续、未取得房屋安全鉴定的情况下投入到酒店的经营活动中，同时未及时开展隐患排查，导致隐患长期存在直至事故发生。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条[23]；《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[24]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[25]及《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令(第14号)）第十四条第三项之规定[26]，建议由建水县应急管理局给予行政处罚。

**（四）其他处理建议**

1.**李某余**，涉嫌违规建设自建房的违法行为，建议移交县综合行政执法局进一步调查处理。

2.**建水县综合行政执法局**，建议建水县综合行政执法局向建水县人民政府做出书面检查。

---

[23][]《中华人民共和国安全生产法》第二十条：生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[24][]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[25][]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

[26][]《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令(第14号)）_第十四条第三项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（三）造成2人死亡，或者6人以上10人以下重伤，或者500万元以上1000万元以下直接经济损失的，处70万元以上100万元以下的罚款。

## 六、事故主要教训

**（一）生产经营单位主体责任悬空是事故发生的根本内因。**酒店漠视安全生产法律法规，在无规划、无审批、无设计、情况下违法建设自建房，常态化隐患排查治理完全缺位；收到行政处罚、责令停止建设文书后拒不执行，仍然持续施工，还将不具备安全条件的违法建筑投入经营使用，把违法建筑直接用于生产经营活动，安全底线完全失守，最终酿成人员伤亡事故。

**（二）违法建设工程源头管控缺失，建筑安全风险辨识能力不足。**涉事小青瓦挑檐装饰构件施工仅凭经验作业，未执行国家建筑强制性标准，构件与主体结构缺少可靠连接、重心偏移形成重大高空坠物风险。建设、施工相关人员对民用建筑装饰构件结构安全、抗倾覆、防坠落规范要求不掌握，重外观装饰、轻结构安全的施工方式留下重大隐患。

**（三）属地监管与部门协同联动存在短板，违法建设闭环处置不到位。**属地人民政府与部门联动开展自建房屋的隐患排查不够深入。县综合行政执法部门作出处罚、下达停工文书后，对当事人拒不履行处罚决定、继续施工的后续跟进处置力度不足，未能实现隐患问题整改闭环销号，违法建筑“边查边建”问题没有得到有效遏制，同时，未将违法建筑情况通报县住房城乡建设局、县自然资源局等部门，导致自建房长期存在的违法行为和隐患问题未及时

消除。

**（四）行业主管部门对酒店经营延伸风险监管存在漏洞。**县工商信局、县市场监管局等行业主管部门日常监管更多聚焦酒店主体、餐饮行业常规经营环节，对酒店将违法建筑投入餐饮接待、承接大型旅游团就餐这类延伸经营活动监督检查不到位，未能及时发现酒店在违法构筑物内开展经营性活动，对经营场所隐患问题核查把关不严。

**（五）安全普法教育薄弱，企业负责人法治和安全意识淡薄。**酒店法定代表人、主要负责人既不敬畏城乡建设法规，也不落实安全生产法定义务，对违法建房的法律后果、装饰构件坠落的现实风险认识不足；现场施工人员无规范施工意识，凭经验施工，从业人员建筑结构安全、物体打击风险防范常识匮乏。

## 七、事故整改和防范措施

**（一）压实涉事企业整改主体责任，彻底消除存量安全隐患。**云南翰豪假日酒店有限公司要立即停用涉事房屋，及时完善涉事房屋的合法手续，无法办理正规手续消除对规划实施的影响的及时拆除，同时，完善建水翰豪假日酒店房屋安全鉴定程序；建立常态化隐患排查治理机制，对酒店主体建构外的装饰开展隐患排查；严格落实经营场所准入要求，严禁在无合法审批手续、不具备安全条件的建构筑物内开展餐饮接待等经营活动，承接旅游团集体就餐业务前必须核验场所安全条件；组织企业负责人、全体从

业人员开展安全生产、法律法规专题教育培训，修订完善生产安全事故应急预案并组织演练，确保相关行政处罚全部执行到位。

**（二）强化属地人民政府属地管理职责，统筹推进综合治理工作。**属地人民政府要切实扛起安全生产属地管理责任，县综合行政执法局、县住房城乡建设局、县自然资源局等各行业主管部门按职责开展辖区酒店、民宿、农家乐等经营场所附属用房私搭乱建专项排查整治，重点排查未经审批搭建构筑物、将违法建筑用于旅游餐饮接待等行为，坚决杜绝违法构筑物带险投入生产经营。

**（三）县级各部门各司其职，全面开展隐患排查补齐监管漏洞。**县住房城乡建设局、县综合行政执法局、县市场监管局、县自然资源局、县工商信局等部门要健全信息共享、联合研判、联合排查工作机制，破解信息互通壁垒，补齐违法建设管控脱节短板。县综合行政执法局规范违法建设查处流程，对私搭乱建违法行为及时处置，强化停工、处罚文书下达后的跟踪管控，对拒不停止建设、拒不履行处罚决定的依法开展后续处置，杜绝只立案不制止现象，及时将违法建设线索推送属地政府及相关行业主管部门；县市场监管局结合餐饮经营日常检查，对未取得餐饮许可擅自提供餐饮服务的违法行为及时查处；县自然资源局严把规划源头关口，及时排查和查处违法占地、违法建设问题，从源头防范无手续搭建附属用房问题；县住房城

乡建设局立足行业职责职能，牵头开展经营性自建房的排查整治，强化日常安全巡查，督促产权人、使用人依法取得房屋安全鉴定合格证明坚决杜绝经营性自建房安全隐患，县工商信局，要充分发挥职责职能，组织、配合各部门对酒店经营存在的隐患问题开展隐患排查，督促隐患整改闭环，发现问题及时移交违法线索。

**（四）组织开展同类场所专项排查整治，全面排查化解同类安全风险。**相关部门聚焦酒店、民宿、农家乐、景区配套建筑，围绕屋面挑檐、小青瓦、屋檐外挂装饰等易坠落部位，组织开展物体打击安全风险专项排查，重点核查构件与主体结构连接可靠性、防坠落措施设置、构件风化老化情况，对排查发现的倾覆脱落风险隐患立行立改；督促各类生产经营单位把建构筑物本体、外立面装饰构件纳入隐患排查必查内容，健全定期巡检维护台账，压紧压实生产经营单位主要负责人第一责任人职责。

**（五）深化以案促改警示教育，健全部门联动监管长效机制。**以本次事故为典型案例，全面开展警示教育和普法宣传，普及安全生产法律、城乡建设管理规定以及建筑强制性规范，提升企业法治意识和风险辨识能力；完善部门线索移送、联合执法工作机制，查处违法建设时同步核查构筑物是否投入生产经营，实现违法建设处置与经营风险管控一体推进，堵塞监管漏洞，坚决防范同类物体打击生产安全事故重复发生。